

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**  
**DENGAN**  
**PT. RONTHKARD SPINETION INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENGADAAN IMPLAN TULANG**

**NOMOR : ...../2025**

**NOMOR : 00.216/RKRD/MOU/III/2025**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **04** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Rumah Sakit Prima Husada, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....  
Bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Prima Husada**, dan selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **MURNIATI HARJO PARDI**  
Jabatan : Direktur Utama PT. RONTHKARD SPINETION INDONESIA  
Alamat Office : Jalan Gubeng Kertajaya X No. 61 B Surabaya  
Alamat Warehouse : Jl. Bumi Jaya II A No.4, Gunung Anyar Tambak, Surabaya  
Nomor Telepon : 031-878885431  
Bertindak untuk dan atas nama **PT. RONTHKARD SPINETION INDONESIA** dan selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak selanjutnya disebut **"PARA PIHAK"** sepakat membuat perjanjian untuk Pengadaan Implan Tulang dengan persyaratan dan kondisi yang tertuang dalam pasal-pasal berikut ini.

## **PASAL 1**

### **DEFINISI**

Kecuali ditentukan lain di dalam Perjanjian ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. **"Lampiran"** berarti lampiran-lampiran pada Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Lampiran dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. **"Implan Tulang"** berarti Implan Tulang yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Lampiran.
3. **"Surat Pesanan"** adalah surat yang berisikan daftar Implan Tulang yang dipesan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Instrument adalah Alat-alat khusus milik PIHAK PERTAMA yang dipergunakan dalam pemasangan implant tulang dalam prosedur bedah orthopedi.
3. Surat Pesanan adalah surat yang berisikan daftar Implan Tulang yang dipesan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
4. Surat Jalan / DELIVERY ORDER (DO) adalah Sebuah dokumen yang berperan sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.
5. Laporan Penggunaan Produk (LPP) adalah laporan pemakaian implant yg sudah ditandatangani oleh dokter operator dengan memuat informasi diantaranya nama pasien, tanggal, umur, dan rekam medisnya.
6. Sistem Konsinyasi adalah sistem jual beli dengan cara penjual menitipkan obyek jual beli kepada pembeli dan menagihkan sesuai dengan obyek yang terjual.
7. Sistem Jual Beli putus adalah sistem jual beli dimana pembeli segera membayarkan atas seluruh obyek jual beli yang telah disepakati.

8. Technical Support adalah salah satu profesi dari tenaga keperawatan yang fokus pada jasa asistensi dalam melakukan pemasangan alat-alat kesehatan berupa implant kedalam tubuh pasien.
9. Central Sterile Supply Department (CSSD) adalah unit yang bertanggung jawab atas pencucian dan distribusi alat yang telah disterilkan di rumah sakit.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

1. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menyediakan Implan Tulang untuk memenuhi kebutuhan operasional **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** bersedia dan berjanji untuk membeli Implan Tulang dari **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan.
3. **PIHAK KEDUA** memberikan harga sesuai dengan Lampiran untuk setiap pembelian Implan Tulang yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 3**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pasien **PIHAK PERTAMA**.
2. Memudahkan **PIHAK PERTAMA** memperoleh Implan Tulang yang berkualitas.
3. Meningkatkan kerjasama di antara **PARA PIHAK** untuk menjadi lebih positif dan saling menguntungkan.

## **PASAL 4**

### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **04** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-03-2025)** sampai dengan tanggal **04** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (04-03-2027)**.

2. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

## **PASAL 5**

### **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Menggunakan Implan Tulang yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** hanya untuk operasional dan kepentingan **PIHAK PERTAMA** sendiri, dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan di luar operasional dan kepentingan **PIHAK PERTAMA**.
2. Membayar secara tepat waktu tagihan pembelian Implan Tulang secara tunai, transfer dan/atau giro kepada **PIHAK KEDUA** dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan tagihan secara lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Mengembalikan Implan Tulang yang diterima apabila tidak sesuai dengan pesanan dan/atau kemasan rusak paling lambat 1x24 jam sejak Implan Tulang diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan *foto copy* faktur pembelian.
4. Membuat dan menyampaikan Surat Pesanan kepada **PIHAK KEDUA** untuk setiap pembelian Implan Tulang.

## **PASAL 6**

### **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Menyediakan Implan Tulang yang diminta oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Lampiran.
2. Memberikan harga untuk setiap pembelian Implan Tulang yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Bertanggung jawab terhadap keaslian Implan Tulang, proses pengiriman dan tanggal pengiriman tidak dekat dengan tanggal kadaluwarsa, serta hal-hal yang terkait dengan keamanan Implan Tulang tersebut.

4. Menerima Implan Tulang yang dikembalikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat dari kesalahan produksi, kualitas yang tidak memenuhi standar dan/atau telah kadaluwarsa saat diterima.
5. Mengganti Implan Tulang yang dikembalikan oleh **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) pasal ini, dengan Implan Tulang yang baik dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan biaya yang ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 7**

### **EVALUASI DAN PENJAMINAN MUTU**

1. **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti tahap evaluasi dan penilaian dalam kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**.
2. Evaluasi dan penilaian sebagaimana ayat 1 (satu) pasal ini, dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan indikator mutu yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan pemberitahuan tertulis hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini beserta rekomendasi yang diperlukan.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** dinyatakan tidak memenuhi standar melalui tahap evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan peninjauan atas Perjanjian ini dan memutuskan untuk mengakhiri atau melanjutkan dengan melakukan perubahan terhadap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

## **PASAL 8**

### **DAFTAR IMPLAN TULANG**

1. Daftar Implan Tulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini mengikat **PARA PIHAK** sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

2. Dalam hal terdapat perubahan Harga Implan Tulang, perubahan tersebut akan disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## **PASAL 9**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

1. Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan kahar (*force majeure*), oleh karenanya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.
2. Yang termasuk sebagai peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) yaitu kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya, seperti:
  - (i) bencana alam, wabah penyakit, angin tofan, banjir, tanah longsor;
  - (ii) huru-hara, perang, pemberontakan;
  - (iii) pemogokan umum, sabotase; atau
  - (iv) perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
3. Untuk menghindari keraguan, maka situasi perekonomian yang tidak kondusif termasuk tapi tidak terbatas pada fluktuasi nilai tukar mata uang dan/atau gejolak atau krisis di bidang moneter, fiskal, dan/atau krisis pada pasar uang dan/atau krisis pada pasar modal tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
4. Apabila keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana diatur dalam ayat 2 (dua) pasal ini terjadi, maka Pihak yang berada dalam keadaan kahar (*force majeure*) tersebut wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
5. Kelalaian atau keterlambatan Pihak yang berada dalam keadaan kahar (*force majeure*) untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <i>Paraf</i> | <i>Pihak 1 :</i> |
|              | <i>Pihak 2 :</i> |

dimaksud dalam ayat 4 (empat) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

6. Dalam hal terjadi peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini, **PARA PIHAK** secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan dilandasi itikad baik akan melakukan upaya semaksimal mungkin agar akibat dari peristiwa tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.
7. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

## **PASAL 10**

### **PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini harus didasarkan, ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.
2. Perselisihan yang timbul di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya perselisihan dari salah satu Pihak.
3. Apabila setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini, tidak tercapai musyawarah mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

## **PASAL 11**

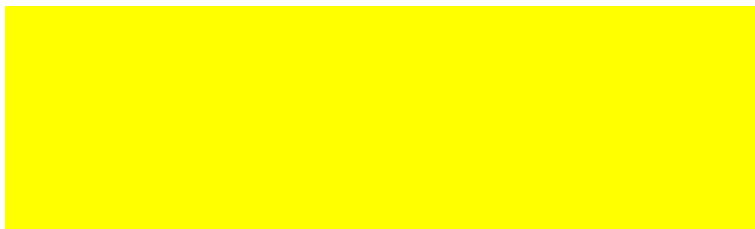
### **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, dan komunikasi lain yang diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dan diserahkan atau dikirimkan di antara **PARA PIHAK** yang terkait pada alamat yang bersangkutan atau melalui email yang disebutkan di bawah ini atau apabila ada perubahan, pada alamat, email atau nomor lain yang dimiliki oleh pemegang alamat untuk

disampaikan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya ke alamat berikut:

1. **PIHAK PERTAMA : RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

Alamat :  
E-Mail :  
Telepon :  
Untuk Perhatian :



2. **PIHAK KEDUA : PT. RONTHKARD SPINETION INDONESIA**

Alamat Surat : Jl. Bumi Jaya II A No.4, Gunung Anyar Tambak,  
Menyurat Surabaya  
Telepon / WA : (031) 87885431 / 0811-3555-969  
E-Mail : [sales@ronthkard.com](mailto:sales@ronthkard.com)  
Untuk Perhatian : Ira Puspita / Rose  
Jabatan : Admin Sales

## **PASAL 12**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Apabila terdapat peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur lain dan/atau melarang isi Perjanjian Kerjasama ini maka serta merta Perjanjian ini batal demi hukum dan tidak mengikat **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku walaupun **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini tidak lagi menduduki jabatannya dan selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat pengganti.
3. Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan baik harga, isi Perjanjian ini dan lain sebagainya maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam *Addendum*.
4. Hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dengan perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.



Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua masing-masing sama bunyinya dan diparaf setiap halamannya, serta dibubuhi materai secukupnya, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan dari pihak manapun, dibagikan kepada masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

**PIHAK KEDUA**  
**PT. RONTHKARD SPINETION INDONESIA**

.....  
Direktur

**MURNIATI HARJO PARDI**  
Direktur Utama

LAMPIRAN : PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA  
DENGAN PT. RONTHKARD SPINETION INDONESIA TENTANG  
PENGADAAN IMPLAN TULANG  
TANGGAL : 04 MARET 2025  
NOMOR : ...../2025  
NOMOR : 00.216/RKRD/MOU/III/2025

| PAKET PRIMARY                               | SATUAN       | DPP        | PPN 11%   | TOTAL HARGA<br>(Include PPN) |
|---------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------------|
| <b>RONTHKARD ARTHRO+ BIPOLAR CEMENTED</b>   | <b>1 Set</b> | 25.000.000 | 2.750.000 | 27.750.000                   |
| Bipolar Head                                | 1 Pcs        |            |           |                              |
| Femoral Head                                | 1 Pcs        |            |           |                              |
| Cemented Stem                               | 1 Pcs        |            |           |                              |
| Centralizer                                 | 1 Pcs        |            |           |                              |
| Plug                                        | 1 Pcs        |            |           |                              |
| AF Cement                                   | 1 Pcs        |            |           |                              |
| <b>RONTHKARD ARTHRO+ BIPOLAR CEMENTLESS</b> | <b>1 Set</b> | 26.500.000 | 2.915.000 | 29.415.000                   |
| Bipolar Head                                | 1 Pcs        |            |           |                              |
| Femoral Head                                | 1 Pcs        |            |           |                              |
| Cementless Stem                             | 1 Pcs        |            |           |                              |
| <b>BIPOLAR ONE PIECE</b>                    | <b>1 Set</b> | 13.500.000 | 1.485.000 | 14.985.000                   |
| Fix Bipolar Hip System Without Color        | 1 Pcs        |            |           |                              |
| AF Cement                                   | 1 Pcs        |            |           |                              |

| NAMA PRODUK     | DPP        | PPN       | TOTAL HARGA |
|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Bipolar Head    | 10.643.027 | 1.170.733 | 11.813.760  |
| Femoral Head    | 6.029.838  | 663.282   | 6.693.120   |
| Cemented Stem   | 12.108.108 | 1.331.892 | 13.440.000  |
| AF Cement       | 3.353.441  | 368.879   | 3.722.320   |
| Cementless Stem | 17.544.649 | 1.929.911 | 19.474.560  |
| Centralizer I   | 1.465.081  | 161.159   | 1.626.240   |
| Plug            | 1.465.081  | 161.159   | 1.626.240   |

**PIHAK PERTAMA**  
**RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

**PIHAK KEDUA**  
**PT. RONTHKARD SPINETION INDONESIA**

.....  
Direktur

**MURNIATI HARJO PARDI**  
Direktur Utama

|       |           |
|-------|-----------|
| Paraf | Pihak 1 : |
|       | Pihak 2 : |